

1500097-63.2022.8.26.0483

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... vista os maus antecedentes pela condenação por tráfico de drogas em 2014 (fls. 33/34).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MATHEUS ANTUNES PEREIRA para declará-lo incurso nas sanções do artigo 28, II da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condena-lo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-63.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-63.2022.8.26.0483

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3010902/2022 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 23008708 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ANTUNES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

MATHEUS ANTUNES PEREIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que no dia 12 de novembro de 2021, por volta de 06:30 horas, na Rua José Gonzales, nº 80, Jardim Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Santo Anastácio, foi surpreendido, por policiais civis e militares, guardando, para consumo pessoal, 5,77 gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha", substância entorpecente que determina a dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 42/44), e a audiência foi designada para o dia 10 de maio de 2022. Na referida data, como medida de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

As alegações finais foram apresentadas às fls. 101/104, pelo réu e seu defensor, e o Ministério Público apresentou-as durante a audiência, às fls. 95/96.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

É procedente a denúncia.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 04/05; e no laudo químico-toxicológico de fls. 14/16 e 17/19, que após análise, constatou-se que o material apreendido foi positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância incluída na Portaria nº 344/98 do Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, de uso proibido.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Tanto em solo policial quanto em juízo o réu confessou os fatos narrados na denúncia afirmando que é usuário de entorpecentes desde os 14 anos e que no dia dos fatos tinha em sua posse uma porção em cima do forno, além de um cigarro que havia fumado na noite anterior. Que, ao atender os policiais, em nenhum momento resistiu à atividade deles, e quando lhe foi perguntado sobre a existência de drogas no imóvel, prontamente mostrou-lhes o que possuía, e respondeu ser para uso próprio. O policial civil Sérgio Amauri da Silva e o policial militar Breno Santos Batista apresentaram depoimentos semelhantes no sentido de que realizaram o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão em uma Ação Policial conjunta, e narraram que ao chegar à residência do réu, ele não se opôs à diligência e, ao ser perguntado, apresentou a droga de que tinha posse. Em juízo, o policial civil manteve as alegações, afirmando que o réu confessou ser usuário de maconha e que as drogas eram para uso próprio.

A palavra policial é digna de toda a credibilidade, sendo dotada de fé pública, nada havendo que a desabone. Estes são os fatos que emergem das provas dos autos. Em suma, provada tanto a materialidade quando a autoria delitiva está corroborada pela robusta prova oral.

Em conclusão, deve a presente ação penal ser acolhida integralmente nos termos da denúncia ministerial.

Para o crime de porte de droga para uso próprio, entre as penas cominadas isolada ou cumulativamente para o delito (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), opto por lhe aplicar apenas a de prestação de serviços à comunidade pelo período de três meses, à razão de cinco horas semanais, nos termos do artigo 28, II, da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes pela condenação por tráfico de drogas em 2014 (fls. 33/34).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MATHEUS ANTUNES PEREIRA para declará-lo incurso nas sanções do artigo 28, II da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condena-lo à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses, à razão de cinco horas semanais.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, em vista da pena aplicada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão oficie-se à Prefeitura Municipal para indicação de local onde o acusado poderá cumprir a pena bem como expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado à fl. 86.

Sem prejuízo, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao disposto pelo art. 71, §2º, do Código Eleitoral.

P.I.C.

Santo Anastacio, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA